

עין משפט ור מוצה

פ א מיי פ"ה מהלכות איסורי מצח ה' לו סמג לזין שח שט:
ב מיי פ"ב מהל' גניבה ה' ו סמג עשין עא:
פב ג ד ח מיי פ"ח מהל' מעשה הקרנות הלכה די:
פג ו מיי פ"ב מהל' אישות ה' ח ופ"ל מהל' מבימה ה' ג סמג עשין מח טוש"ע אה"ע ס"ו סעף ח וסמן ק סעף ג:

פד ז ח מיי פ"י מהל' ה' ח ופ"ל מהל' מבימה ה' ג סמג עשין מח טוש"ע פ"ו ע"א ופ"ל מהל' עשין עג טוש"ע ח"מ סימן רלו סעף א:



תורה אור השלם

- אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול בפרעה: משלי כח יד



גליון הש"ס

גמ' אקמצא ובר קמצא אסמכיה אקרא דמשלי עשין מעשה שהיה אמ"כ וכן טסהדיון דף דל ע"כ מלמא ה' צבית רשע זה פקח בן ממליהו וכו' וכן לקמן דף סח ע"א וי"ש בנזיר ד"ה ומכיו:



הגהות מהר"ב רנשבורג

בתנ"י אן לא ה' סקריקון וכו' אכל יס כידן ליקח ס' עי מוט"ט:



לעני רש"י

רייטנז"א. מרכבה.



פסקי רי"ד

דאורייתא פי' אבל בקטנה לא גזירי דאפי' אי אכלה קטן אוכל בנבילות היא ובקטנה נמי ליכא למיגור שמה איכיל קטן בבדולה דקידושי קטן אינן כלום שלא תקנו חכמים קדושין לקטן אבל קידושין חרש וכן קדושין מדרבנן כדאמרינן בפרק חרש: ועל המירש וכו' פי' קדוה גדולה וכגון שלא עשה בה שום שינוי מעשה אלא בנאה בביתו כאשר היא שלא קנאה בשינוי מעשה שאילו עשה בה שינוי משהו כדאוריתא קנאה ואין לו עליו אלא דמים: ת"ר גזל מירש ובנאו בבירה כבי"א מקעקע את כל הבירה כולה ומחזיר מירש לבבליו וכו"א אין לו אלא דמי מירש מפני תקון השבים: ועל חטאת הגזולה וכו'. אמר עולא דבר תורה בין נדערה בין לא נדערה אינה כפופה מ"ט יאוש כדי לא קני וקובץ פסול הוא ולא קרינא ביה קרבנו וחולין בעורה הוא ומפני מה אמרו לא נדערה מכפרת שלא ואין יהו כהנים עצבים שאכלו חולין שנשחטו בעורה וימנעו מעשות בעבורה ומצאנו מובח בטל ואי' ק' היאך התנו ב"ד לעקור דבר תורה ולפטור את זה מחטאת שהוא מחויב בה מן התורה. האמרו באשה רבה (יבמות דצד:) שב ואל תעשה שלא ואלו מיעקר הוא. ורבי יהודה אמר דבר תורה בין נדערה בין לא נדערה מכפרת מ"ט יאוש כדי קני ומפני מה אמרו נדערה אינה

הבעלים ואפי' מפני השבים שלא יקעקעו בירתו תקנו שיתן דמיו משא"כ בכל גזילה: מתנ"י לא היה סקריקון ביהודה בהרוגי מלחמה מהרוגי מלחמה ואילך יש סקריקון כיצד לקח מן הסקריקון וחזר ולקח מן ב"ה מקחו בטל מבי"ה וחזר ולקח מן הסקריקון מקחו קיים מן האיש וחזר ולקח מן האשה וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל מן האשה חזר ולקח מן האיש מקחו קיים זו משנה ראשונה אבל ב"ד של אחריהם אמרו הליקח מן הסקריקון נותן לבעלים רביעי אימתי בזמן שאין בידם ליקח אבל יש בידם לקח הם קודמין לכל אדם ר' הושיב ב"ד ומננו שאם שהתה לפני סקריקון י"ב חודש כל הקודם ליקח ונכה) ונתון לבעלים רביעי פי' סקריקון וזמי אגס שאונס שדות ישראל וישראל אומר לו שא קרקע היתניני מפני שהוא ירא שלא ייהרגו ובהרוגי מלחמת טיטוס שהיתה בארץ יהודה לא היתה סקריקון אבל מהרוגי מלחמה ואילך יש בה סקריקון. ומקשה מאי קאמר השתא בהרוגי מלחמה לא היה סקריקון ומהרוגי מלחמה ואילך יש בה סקריקון וחרי יותר גדול היה בעת ההוגי מלחמה ממה שהיה

נה:

שלא יאמרו מוצח אוכל גזירות. וא"ת יס כח ציד חכמים לעקור דבר מן המורה בקום עשה דמן המורה אין לרץ להציא קרבן אחר וי"ל דדווקא נדערה קודם זריקה אינה מכפרת אבל לאחר זריקה שכבר נתכפר לא הצריכוהו להציא אחרת: **כ**י היכי דריחייב ע"ה. פירש בקונטרס דקנסוהו רבנן^א וקשה דמי לא עסקינן דאפילו שחטה אחר בחוץ דחייב אלא כיון דלא נדערה לרביס אוקמוה ברשמיא^ב שלא יהו כהנים עצבים וממילא מתייב^ג השוטט בחוץ^ד: **לגזירותיה וולדותיה**. וא"ת אפי' קודם הקדש הן שלו^ה

דהא תנן (ב"ק דף קצ:.) גזל פרה מעוברת וילדה ורחל טעונה וגזזה משלם דמי פרה העומדת לילד ודמי רחל העומדת ליגזו ואס נתעברה אכלו^א משלם כשעת הגזלה וי"ל דנפקא גמרא לר"מ דאמר התם^ב בגמרא משלם אותה ואת גזומיה ואת ולדותיה משום דקנסו גזלן ואע"ג דשינוי קונה^ג הכא מ"מ נשעת הקדש^ה אוקמוה ברשומיה ולא קנסו^ו ולרבי יהודה דאמר גזילה חוזרת נענייה לרב זציד דאמר אליביה שצח שעל גבי הגזילה רבגזל היה הכא דלוקמוה ברשומיה דגזלן היו אבל לרב פפא דאמר אליביה דהוי דגזלן לא נפקא מינה מידי ולרבי שמעון דאמר התם למחלה ולשליש ולרביע הכא היו הכל שלו אבל לרב זציד דאמר דלר"ש כוליה דגזלן לא נפקא מינה מידי הכא נמאי דלוקמוה ברשומיה:

ביהודה בהרוגי המלחמה. צירושלמי^א צרששונה גזרו י^ב גזרה על יהודה לפי שמסורת צידס מלכותם שיהודה הרג עשו דכתיב (בראשית מט) ידך צעורף אויבך ומניא נמי כספרי^ג ידיו רב לו נשעה שהרג את עשו^ד וצסוף פ"ק דסוטה (דף יג.) דלמר חושס דן עקל קולפא וממיה אקרישה בען ונתרו ענייה ונפלו אכרעיה דיעקב שמה לא מת בצאמה הכאה עד שעמד עליו יהודה והרגו: **אשרי אדם** מפחד תמיד. צ"י ה"וזה (ברכות ס.) אמרינן חזייה לההוא גברא דהוה מפחד א"ל חטאה את דכתיב פחדו צליון חטאים ופריך מקרא דלכא ומוקי לה בצדרי דהוא ערולא שזכא ישכת תלמודו וחזר על משנתו ממיד והכא נמי מיימי ליה אהני עוצדי שצטמו על רוב טונתם ושלוותם לציים את צר קמלא ולעמוד על צח קיסר והיה להם לפחד ולדאג מן הפורענות ולא דמי לאדם המתפחד צנחס: עגלא

גזרתא קמיייתא כל דלא קטיל ליקטלוהו מציעתא כל דקטיל לייתי ארבע זוזי בתרייתא כל דקטיל ליקטלוהו הלכך קמיייתא ומציעתא כיון דקטלי אגב אונסיה גמר ומקני בתרייתא אמרי האידנא לישקול למחר תבענא ליה בדינא: אמר רבי יוחנן מאי דכתיב יאשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה^א אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים אתרנגולא ותרנגולתא חרוב טור מלכא אשקא י^בדרספק חרוב ביתר אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים דההוא גברא דרחמיה קמצא ובעל דבכיה בר קמצא עבד סעודתא אמר ליה לשמעיה זיל אייתי לי קמצא אזל אייתי ליה בר קמצא אתא אשכחיה דהוה יתיב אמר ליה מכדי ההוא גברא בעל דבבא דההוא גברא הוא מאי בעית הכא קום פוק אמר ליה הואיל ואתאי שבקן ויהיבנא לך דמי מה דאכילנא ושתינא אמר

מכפרת גזירה שמה יאמרו מוצח אוכל גזילות פי' רב יהודה מפרש מירש דמתני' דקתני מפני תיקון השבים כגון שלא נתייאשו הבעלים ואפי' מפני השבים שלא יקעקעו בירתו תקנו שיתן דמיו משא"כ בכל גזילה: מתנ"י לא היה סקריקון ביהודה בהרוגי מלחמה מהרוגי מלחמה ואילך יש סקריקון כיצד לקח מן הסקריקון וחזר ולקח מן ב"ה מקחו בטל מבי"ה וחזר ולקח מן הסקריקון מקחו קיים מן האיש וחזר ולקח מן האשה וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל מן האשה חזר ולקח מן האיש מקחו קיים זו משנה ראשונה אבל ב"ד של אחריהם אמרו הליקח מן הסקריקון נותן לבעלים רביעי אימתי בזמן שאין בידם ליקח אבל יש בידם לקח הם קודמין לכל אדם ר' הושיב ב"ד ומננו שאם שהתה לפני סקריקון י"ב חודש כל הקודם ליקח ונכה) ונתון לבעלים רביעי פי' סקריקון וזמי אגס שאונס שדות ישראל וישראל אומר לו שא קרקע היתניני מפני שהוא ירא שלא ייהרגו ובהרוגי מלחמת טיטוס שהיתה בארץ יהודה לא היתה סקריקון אבל מהרוגי מלחמה ואילך יש בה סקריקון. ומקשה מאי קאמר השתא בהרוגי מלחמה לא היה סקריקון ומהרוגי מלחמה ואילך יש בה סקריקון וחרי יותר גדול היה בעת ההוגי מלחמה ממה שהיה

הניזקין פרק חמישי גיטין

ומה טעם אמרו נודעה אינה מכפרת. דקתני מתנימין שלא נודעה מכפרת הא נודעה אינה מכפרת כלומר אינה קריבה: **היינו דקתני חטאת**. דליכא חרילת כהנים: **דלילו היא**. ואמרי מוצח אוכל גזילות: **איפכא מצינו ליה**. ועל חטאת הגזולה שנודעה לרביס שאינה

מכפרת מפני תקנת המוצח: **משלם תשלומי כפל**. דכשגנבה חולין הוא:

ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה. דכי טבח ומכר הקדש הואי ואין תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה נוהגין בהקדש כדילפינן בזהוב (צ"מ דף ק"ז:) **בחזן**. אי שחט בחזן ענוש כרת: **כרת מאי עניידיסה**. דנשלמא לענין תשלומי ארבעה וחמשה לא קשיא לן דליכא למימר די אמר יאוש כדי לא קני לענין הקרבה קאמר ולא לענין הקדש קאמר אלא כרת אי מדאורייתא לא חזיא להקדשו הא קיימא לן (וצמח דף ק"ב.) הראוי לפתח אהל מועד חייבין עליו בחזן מידי אחריתא לא: **כרת שע"י דכריסה צאס** לו. כרת דאורייתא כדמפרש ואולי: **אוקמוה רבנן**. ברשות גגז אס הקדישה שיחול עליה הקדש גמור וישתחייב כרת אס ישחטנה בחזן כי היכי דלוקמוה ברשומיה לענין כפרה וקנס הוא דקנסוהו והפקד צ"ד הפקר הוא וקדשה: **לגיוסיה וולדותיה**.

דלפני הקדש אי אמרת משעת גנבה קיימא ברשומיה גזומיה ידידיה הוא ואינו משלם אלא דמי פרה העומדת לילד ולא דמי פרה וולדה: **בתנ"י לא היה סקריקון צידוס**. סקריקון עוצד כוכדים רוצח שותן לו ישראל קרקע צדיון נפשו ואומר לו שחט קרקע זו ולא תמיתני: **בשרוגי המלחמה**. מלחמת טיטוס שהיתה צירושלים וציהודה. וצגמ' פריך מאי קאמר: **מקחו צטל** דלמרי' מיראה עבד אי נמי השני נוח לי והראשון קשה הימנו וצגמרא^א מוקי לה דלא כתב ליה שטרא: **לקח מן האיש**. קרקע המיוחדת לכמותת אשמו זו שכתבו צכמותה או הכניסתו לו שום צכמותה וכל שכן שאר נכסים דאי לא עבדה ליה אמר לה עניך נתת צגרושין וצנייתה הכי מוקמינן ליה צצ"ב (ז:.)

מקחו צטל. דלמריה נחת רוח עשימי לבעלי: **נוסן לבעלים רביע**. ששיערו דסקריקון מוזיל גצי' ריבעא: **גבל' לא דנו דין סקריקון**. צברוגי מלחמה דקני לגמרי והלוקח ממנו מקחו קייסי^א אבל מהרוגי המלחמה ואילך י^בהלוקח ממנו יס לו דין המפורש צמשמניו:

דאמר רבי אסי שגז גורוס גור. טיטוס צפולמוס שלו: **כל דלא קטיל ישראל כל היכא דמשכת ליה: לקטלוהו**. הלכך אגב ואונסיא כי א"ל שא קרקע זו והניחתי אקניהי ניליה צלב שטס וקיימא לן מלחו חצין וצנייה וצינא (צ"ב דף ק"ז:) **מפחד**. דואג לרלות הנולד שלא תלרע תקלה צכך אס אעשה זאת: **שקא דריספק**. דופן של מרכבת נשים שקורין רייטוג"א צלשון אשכנו והיא כעין עגלה דלמרינן צאוסו ואת צנו (חולין דף ע"ט.) כי מעשייתא לן כוונתיא צריספק: **קמאל וצר קמאל**. כך שס שני יהודים: **דרחמיה קמאל**. אוהבו היה שמו קמאל: א"ל

מחמת פחד העובד כוכבים הקניתי לך ולא בכל לב אבל אם לקח תחילה מבי"ה וחזר ולקח מן הסקריקון מקחו קיים. כי כשהקנה לו הוא תחילה בכל לב הקנה לו וכן נמי אם קנה מן האיש וחזר ולקח מן האשה כדי שלא תבא ותטורף ממנו בכחכותה מקחו בטל שחולל לומר נחת רוח עשיתי לבעלי ולא הקניתי לך בכל לב אבל אם לקח תחילה מן האשה וחזר ולקח מן האיש מקחו קיים. זו היתה משנה ראשונה דתני מקחו בטל והבעלים מוציאי' השדה מידו אבל ב"ד של אחריהם קטנו ואמרו שהליקח מן הסקריקון נותן לבעלים רביעי ומקחו קיים דק"ל דסקריקון רבעא מחול גביה ויהיב ההוא רבעא לבעלים ומקחו קיים וק"ל אימתי הוא זה כשאין ביד הבעלים שעות ליקח וליתן דמי השדה שיתן הליקח סקריקון אבל אם יש בידן מעות ליקח הם קודמין לכל אדם אבל מיהו בחנם אינן יכולין להוציא מידן כמו שהיו עושין תחילה כי"א שיתנו להם הדמים שנחתו לסקריקון וי' הושיב ב"ד ומננו ומגור שאם שהתה שדה לפני הסקריקון י"ב חודש כל הקודם ליקח מהסקריקון וזה ונתון לבעלים הרביע שזולו לו ואינו יכול להוציא השדה מידו אפילו בדמים שלקח מהסקריקון וכו':

מסורת הש"ס

א צ"ק סח: [ועד:] **ב** [ברכות יט: נדה יג:] **ג** [יבמות כג: וש"נ:] **ד** צ"ב **ה** [מת' סח טס מט:] כמותות **ו** [גי' הערוך כה:] **ז** [לקמן נח:] **ח** צרש"י ברי"ף נוטף: דאגב אונסיא מפחד ודלאת ממה גמר ומקניה, **ט** צרש"י ברי"ף נוטף: דאגב אונסיא מפחד לא גמר ומקני כל כך אלא מחמת יראה אומר לו כך שא קרקע זו והניחמי הנוקח וכו', **י** [שס לה:] **יא** [צ"ל מ"מ צ"ב בהקדש אוקמיה: רש"י, **יב**] [הלכה ז:] **יג** [דפרש"י חילא: שטד:] **יד** [דברים לג ו']



מוסף רש"י

גבב והקדיש כו' משלם תשלומי כפל. לבעלים, ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה. דהא כי טבח דהקדש טבח, ורעהו אמר רחמנא שלם שנים לרשעו ולא להקדש, וכיון דפטרניה מכלל מו לא מחייב טביחה ומכירה, דמשלומי ארבעה וחמשה אמר רחמנא ולא שלשה וארבעה, ודי מדלת כפל מייחיה הוו ליה שלשה דאקטעה (ב"ב פ"ח:.) המשרך בעמוד הבא



מוסף תוספות

א. לגזלן דאוקמוה ברשותיה כדי שיתחייב עליו בחוץ. מוס' הלא"ש. **ב**. מפני תיקון העולם. מוס' הלא"ש. **ג**. כל. מוס' הלא"ש. **ד**. והאי דקאמר כי היכי דליחייב עלה, לאו דוקא. מוס' הלא"ש. **ה**. ילדה. מוס' הלא"ש. **ו**. אפי' בלאו טעמא דאוקמוה רבנן ברשותיה. מוס' הלא"ש. **ז**. וילדה, טענה אצלו וגזוה. מוס' הלא"ש. **ח**. משום קנס מפיק לי' מרשותה גזלן כאילו לא קנאה. אבל. מוס' הלא"ש. **ט**. והכל שלו. מוס' הלא"ש. **י**. [אבל] גזיל יש בה משום סקריקון. שיע"ן וכן מחלוי מנאן מן צסס המוספסא.



פסקי רי"ד (המשך)

לאחר מיכן אמר רב יהודה שלא דנו בה דין סקריקון דאמר רב יוסף שלש גזירות גזרו גזירתא קמיייתא כל דלא קטיל נקטליה אמציעתא כל דקטיל נתיוב ליה ד' זוזי בהרתיא כל דקטיל ליקטליה הלכך קמיייתא ומציעתא כיון דקטליה מירתת אגב אונסיא גמר ומקני בתרייתא מימר אמר האידנא לישקול למחר תבענא ליה לדינא פי' דין סקריקון הוא שאם קנה ישראל מיד א"י האגס שהוא הסקריקון אינו מקחו קיים שכלל שעה יכול לבוא ישראל בעל השדה ומוציאה מידו ואומר לו למה קנית השדה שלי שאני היתי עתיד לחבוע את הא"י בדין אבל בהרוגי מלחמה לא היה זה הדין ונתנה דאגב אונסיא דמיסחי' דלא ליקטליה גמר ומקני ליה בכל לב והלכך ישראל קנה ממנו קניינו קנין אבל מהרוגי מלחמה ואילך אינו מקנה לו בכל לב וישראל הקונה ממנו יש לו דין סקריקון שיבואו הבעלים ויוציאה מידו ואם לקח מן הסקריקון וחזר ולקח מבי"ה מקחו בטל שהוא אומר לו מקחו